



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/671/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

התובעים:

- | | |
|----|--|
| 2 | מואס משה
חיפה, רח' קליבנוב 1 |
| 3 | מואס שושנה,
חיפה, רח' קליבנוב 1 |
| 4 | גרינבאום אסתר,
חיפה, רח' קליבנוב 1 |
| 5 | קורן זהר צבי,
חיפה, רח' קליבנוב 1 |
| 6 | קורן נעמי,
חיפה, רח' קליבנוב 1 |
| 7 | חבה אליהו,
חיפה, רח' קליבנוב 1 |
| 8 | חבה עינת,
חיפה, רח' קליבנוב 1 |
| 9 | קריטנברג מנחם יוסף,
חיפה, רח' קליבנוב 1 |
| 10 | קריטנברג חנה,
חיפה, רח' קליבנוב 1 |
| 11 | קלבנוב לאוניד,
חיפה, רח' קליבנוב 1 |
| 12 | קלבנוב אירינה,
חיפה, רח' קליבנוב 1 |
| 13 | אפריאל שמואל נתן,
חיפה, רח' קליבנוב 1 |
| 14 | אפריאל יוניתה,
חיפה, רח' קליבנוב 1 |



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/671/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נגד		
1	מרקוביץ משה,	הנתבעים:
	באמצעות ב"כ: עו"ד פ. בית הלחמי ואח' שד' פל-ים 7, חיפה, ת.ד-878 טל': 04-8621655 פקס: 04-8621656	
2	מרקוביץ ארנה,	
	באמצעות ב"כ: עו"ד פ. בית הלחמי ואח' שד' פל-ים 7, חיפה, ת.ד-878 טל': 04-8621655 פקס: 04-8621656	
3	גולדרייך מנחם, גולדמן נחום 8א', חיפה	
4	גולדרייך שולמית, גולדמן נחום 8א', חיפה	
5	תורגמן דוד, חיפה, רח' קליבנוב 1	
6	תורגמן סולטנה, חיפה, רח' קליבנוב 1	
7	שינמן בנימין, חיפה, רח' קליבנוב 1	
8	שינמן רחל, חיפה, רח' קליבנוב 1	
9	לרמן חיים,	
	באמצעות ב"כ: עו"ד פ. בית הלחמי ואח' שד' פל-ים 7, חיפה, ת.ד-878 טל': 04-8621655 פקס: 04-8621656	
10	לרמן זהבה,	
	באמצעות ב"כ: עו"ד פ. בית הלחמי ואח'	



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/671/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שד' פל-ים 7, חיפה, ת.ד-878
טל': 04-8621655 פקס: 04-8621656

פסק דין

השאלה שעומדת לפתחי היא האם רשאים הנתבעים להקים מעלית בחדר המדרגות של המבנה חרף התנגדותם של התובעים להקמתה.

עובדות שאינן במחלוקת-

1. הבית המשותף מושא ההליך נמצא ברח' קליבנוב 1, חיפה, ומזוהה כחלקה 5 בגוש 11215 והוא מורכב מ-3 מבנים. בכל מבנה מספר אגפים.
2. בשנת 1992 נרשם הבית כבית משותף לפי שטר מס' 39604/92. לבית נרשם תקנון מוסכם בו נקבע בסעיף 4 (א) כדלהלן: "הרכוש המשותף (למעט הקרקע ושטחי החניה) שבתחומי כל אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו אגף בלבד, ולפיכך תחול חובת ההשתתפות בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף הנ"ל על כל בעלי הדירות שבאותו אגף".
3. דירות הצדדים להליך מצויות במבנה מס' 3 אגף מס' 1. סה"כ הדירות באגף זה עומד על 16 דירות. לאור ההפרדה והצמדת הרכוש המשותף האגפי כאמור בתקנון המוסכם, לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי יש לבחון את שיעור ההסכמות הדרוש מקרב בעלי הדירות במבנה מס' 3 אגף מס' 1 (מכאן ואילך יכוננו הדירות במבנה מס' 3 אגף מס' 1: "הבית/הבית המשותף").
4. התובעים הם בעלים של 7 דירות בבית המשותף והנתבעים הם בעלים של 5 דירות באותו הבית. 4 בעלי דירות נוספים אינם צד להליך. במהלך ניהול התיק נמחקה תובעת מס' 1 מההליך.
5. הועדה המקומית לתכנון ובניה, בהחלטתה מיום 9.10.16, מצאה לאשר את הבקשה להיתר בניה להקמת המעלית מושא ההליך.

עיקר טענות הצדדים-

6. התובעים טענו כי החלטה הועדה המקומית לתכנון ובניה לאשר את בקשת הנתבעים מס' 1 ו-2 להקמת מעלית פנימית, עומדת בסתירה להחלטתה מיום 6.12.15 בה נקבע כי לא ניתן למקם מעלית בתוך חדר המדרגות הקיים עקב אילוצים פיסיים במקום, ללא הנמקה; המעלית המתוכננת אינה מעלית תקנית ולא תאפשר כניסת כסאות גלגלים; המעלית לא תעצור בחצאי קומות, ומשכך לא תהווה פתרון לכל בעלי הדירות בבית; מידות המעלית המוצעת ומידות חדר המדרגות (לאחר הקמתה) אינן תואמות את נתוני הבית; רוחב המעלית המתוכננת תביא להצרת חדר המדרגות ותמנע אפשרות שינוע חפצים לדירות ומהן.
7. הנתבעים טענו כי נשקלו חלופות שונות להקמת מעלית ברח', חלופות אלו נחותות לעומת המעלית שהקמתה הותרה הנותנת מענה לכל בעלי הדירות בעוד שלדוגמה, הקמת מעלית חיצונית תיתן מענה ל-1/4 מבעלי הדירות בבית בלבד; לנתבעים קיימת הסכמה של 11 מתוך 16 בעלי הדירות בבית להקמת המעלית, הסכמה זו היא בשיעור הנדרש לפי חוק המקרקעין,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/671/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק") להקמת המעלית; מרבית הנתבעים הם אנשים מבוגרים הסובלים מבעיות בריאות, לרבות נכים בעלי 100% נכות אשר זקוקים למעלית; מבנה הבית מאלץ הקמת מעלית המגיעה לחצאי קומות בלבד, ברם, חלופה זו עדיפה על עליה/ירידה של כל גרמי המדרגות; תקן מעלית מינימלי לבניין שאינו רב קומות הוא 1.20X0.8 מ'. המעלית המתוכננת עומדת בתקן שכן מידותיה הן 2.16X0.87 מ'; פתח הכניסה למעלית עולה על 60 ס"מ ומשכך מאפשר כניסת כיסא גלגלים.

ההליכים בתיק וממצאי הביקור במקום-

8. בתיק התקיימו שני דיוני הוכחות במהלכם העידו מטעם התביעה העדים הבאים: תובעת מס' 8, תובע מס' 11, תובע מס' 9, תובעת מס' 6, תובע מס' 2, תובעת מס' 4 ותובע מס' 13. מטעם ההגנה העידו: האדריכל פלג גרינברג, נתבעים מס' 1 ו-2 ותובעת מס' 6.
9. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ.
10. בתום הדיון קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוח הנתבעים על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הממצאים אותם רלוונטיים להליך:
 - א. הבית נמצא ברח' קליבנוב 1 חיפה.
 - ב. בבית קיימות דירות בחצאי מפלסים, באופן שבכל חצי קומה מצויה כניסה ל-2 דירות.
 - ג. חדר המדרגות אינו רחב ידיים.
 - ד. המחצית התחתונה של קירות חדר המדרגות מחופה שיש.
 - ה. המעלית מתוכננת להיבנות בין גרמי המדרגות הקיימים באופן שדלת הכניסה למעלית תפתח לכיוון הכניסה הראשית של הבית.
 - ו. לשם הקמת המעלית יהיה צורך בהסרת המעקות הקיימים וצמצום רוחב המדרגות באופן שייוצר פיר צר וארוך בין גרמי המדרגות.
 - ז. יתכן שיידרש להסיר את חיפוי השיש הקיים על הקירות באזורים מסוימים של חדר המדרגות על מנת להרחיב את גרמי המדרגות.
11. משתמה מסכת הראיות נותר לי כעת להכריע במחלוקת.

דיון והכרעה-

12. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה ולאפשר את הקמתה של המעלית. להלן יפורטו נימוקי החלטתי ותנאיה.
13. סעיף 59 ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע לעניין הקמת מעלית כדלהלן:

"(א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/671/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תנאים אלה:

- (1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
- (2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.
- (ב) (1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם ישאו בהוצאות כאמור;
- (2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקנה;
- (3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;
- (4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.
- (ג) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;
- (2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.
- (ד) (1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחוייבים;
- (2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון."

14. מורנו הסעיף כי 2/3 מבעלי הדירות בבית רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף בהתקיים התנאים האמורים בחוק. היות ולא הוכחה העובדה שניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית נשוא ההליך, כאמור בסעיף (א) ס"ק (1), נדרש שאבחן האם לנתבעים המבקשים לבנות מעלית קיימות הסכמות ברוב הדרוש, וכן האם מתקיים התנאי הדורש כי המעלית לא תגרום לפגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, והאם נכון להורות על שינויה או על התנייתה של ההחלטה בדבר הקמתה - בתנאים.

האם קיים לנתבעים הרוב הדרוש?

15. מאחר ועסקינן בזכויות קנייניות הסכמה של בעל דירה לבניית מעלית ברכוש המשותף חייבת להיות ברורה מפורשת ואינה משתמעת לשתי פנים. אין להסיק מהיעדר הסכמה או מיישיבה על הגדר" הסכמה פוזיטיבית ואין היא יכולה להילמד משתיקה או מהעדר התנגדות, כפי שכותב המלומד דגן בספרו הנ"ל, עמ' 395-396 "המגמה העיקרית של הדין הישראלי ביחס לשימוש ברכוש המשותף היא כינונו של משטר משפטי של זכויות ברורות....מגמה זו מחייבת קביעת כללים נוקשים ביחס לסמכות לגרוע מזכות החזקה ברכוש המשותף". כשם שביחס לויתור על זכויות ברכוש המשותף לשם הרחבת דירה נקבע כי נדרשת הסכמה מפורשת, יש לגזור גזירה שווה גם ביחס להקמת המעלית המהווה שימוש ברכוש משותף. ראו גם ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי פד"י נ"ד (3) 389:

"גישה פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/671/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. נתבעים מס' 1 ו-2 הגישו מסמך הנושא את חתימתם הם וכן את חתימותיהם של 6 משפחות נוספות : לרמן, גולדרייך, גרינבוים, שיינמן, תורג'מן, מואס, (הוגש וסומן נ/13). היינו מדובר בהסכמות של 7 דירות בבית.
17. משפחות פיטוסי ומנצ'ל שלחו ביום 31.5.16 מכתב בו הודיעו על מתן הסכמתם להקמת מעלית פנימית (צורך כנספח ג' להודעת הנתבעים מיום 17.1.17).
18. משפחות קליין וויסברג שלחו אף הן הסכמתן להקמת המעלית (הסכמות אלו צורפו כנספח ד' להודעת הנתבעים מיום 17.1.17).
19. שיעור ההסכמות הדרוש לפי סעיף 159 לחוק המקרקעין הוא 2/3 מבעלי הדירות בבית, קרי, 66.6%. מניין ההסכמות לעיל עומד על 11 מתוך 16 בעלי דירות בבית קרי 68.7%. נמצא, אם כן, כי לנתבעים קיימת הסכמה ברורה ומפורשת ברוב הדרוש.
20. התובעים טענו כי אין למנות את מואס וגרינבוים, תובעים מס' 2-4 כמסכימים מהטעם שהללו חזרו בהם מהסכמתם.

האם רשאים היו תובעים מס' 2 ו-4 לחזור בהם מהסכמתם?

21. לדעתי, אין לאפשר לתובעים דלעיל לחזור בהם מהסכמתם ואם הייתה חזרה מהסכמה, אין ליתן לה תוקף. מבחינה משפטית ניתן לומר שההסכמה כמוה כמצג שעושה יודע שהצד השני מתכוון להסתמך עליו, וכן כמוה כהתחייבות חוזית שחזרה ממנה אפשרית רק בהתקיים התנאים לביטול חוזה כגון פגם ברצון. לא מצאתי בטענות התובעים הצדקה מהסוג דן לשינוי בעמדתם.
22. הפסיקה אמנם הכירה רק במקרים מעטים במצב שבו רשות נעשית בלתי הדירה. אך בדומה לנסיבות כאן, בכל המקרים הללו דובר במי שקיבל את הרשות במפורש, תוך עידודו להשקיע בקידום הבניה, ותוך יצירת מצג אקטיבי של כוונה לתת רשות בלתי הדירה (ראו ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4), 27, 34-35 להלן: "פס"ד אלוני"); פרופ' נ' זלצמן עמדה על הגדרתו של מוסד רישיון זה (במאמרה "רישיון במקרקעין", הפרקליט מב' חוברת א' (תשנ"ה), 24):

"רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. "רשות במקרקעין" באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד.... הרשות נעדרת כוונה הקניה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין... ואפשר שתנתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס. רשות גרידא באה להבחין איפוא מן הרשות החוזית. תוכנה של הרשות החוזית, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע...."

23. בחוק המקרקעין לא הוסדר מוסד הרשות במקרקעין, אשר הינו יציר הפסיקה. מקורו של מוסד הרשות במקרקעין הוא ב"תורת ההשתק" (ESTOPPEL) שפותחה בדיני היושר האנגליים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/671/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השתק נועד למנוע תוצאות בלתי-צודקות, המתחייבות לכאורה מן הדין, על ידי השתקת המתנגדים מלטעון בבית המשפט טענות משפטיות או עובדתיות, שהן נכונות כשלעצמן" (ראו פס"ד אלוני 35-34).

24. האם התנהגות התובעים מס' 2-4 היה בה אך רישיון הדיר שניתן לבטלו בכל רגע או שהיה בה כדי לבסס השתק קנייני?
ההשתק הקנייני (estoppel proprietary), מקורו בדיני היושר האנגליים (equity), כפי שיישמו בארץ (ראו: נ' זלצמן "רישיון במקרקעין", שם, 25-26). זהו אחד מכללי המניעות (estoppel) בדומה לכללי המניעות האחרים, כגון השתק מכוח מצג (estoppel by representation) והשתק מכח הבטחה (promissory estoppel). להבדיל מן הסוגים האחרים של כללי המניעות, ההשתק הקנייני יכול לשמש חרב ולא רק הגנה. לאמור, ההשתק הקנייני מקים עילת תביעה ואינו משמש רק טענת הגנה (ראו: נ' זלצמן "רישיון במקרקעין", שם, 31). בדומה לכללי המניעות האחרים, ההשתק הקנייני מבוסס על הציפיה שיצר בעל המקרקעין בהתנהגותו אצל בר הרשות, כאשר בר הרשות שינה את מצבו לרעה על בסיס התנהגות זו. כתבה פרופ' זלצמן על ההשתק הקנייני:

"הפעלתו של ההשתק מותנית בהתקיימותן של נסיבות מיוחדות המעידות על הציפיה שיצר בעל המקרקעין אצל פלוני, בהסכמה מפורשת או בשתיקה, בדבר זכותו להחזיק או להשתמש בנכס ועל הסתמכותו של פלוני ושינוי מצבו לרעה כתוצאה מכך" (נ' זלצמן "רישיון במקרקעין", שם, 30)

ובמקום אחר בדונה בהשתק הקנייני או הרשות מכוח ההשתק כתבה פרופ' זלצמן:

"הסתמכותו של מקבל הרשות על הציפיה שיצר אצלו בעל המקרקעין ושינוי מצבו לרעה, ישפיעו על המשך קיומם של יחסי הרשות ויכולת סיומם באורח חד צדדי על ידי בעל המקרקעין". (נ' זלצמן "רישיון במקרקעין", עמ' 42)

25. יוטעם כי התנהגותם של תובעים מס' 2-4 וחתימתם על הבקשה להיתר לבניית המעלית, היה בהם מעבר ל"אקט של רצון טוב". יש בחתימתם כדי ליצור התחייבות חוזית, יהיו נימוקיו של כל חותם אשר יהיו. עניין ההסתכמות של הנתבעים החל עוד קודם לחתימה של תובעים אלו בעקבות התנהגותם במשך תקופה ארוכה עובר לחתימתם על הבקשה להיתר בניה.

26. בהקשר זה מצאתי לנכון גם להפנות אל מכתבים מיום 1.6.15 ומיום 28.6.15, צורפו כנספח ג' לכתב ההגנה, בהם הביעו תובעים 2 ו-3 התנגדותם ליוזמה קודמת לבניית מעלית חיצונית בבית תוך שהם מציינים במכתבים אלו כי התנגדותם נובעת, בין היתר, מכך שהם מבקשים להקים בבית מעלית משותפת לכל הדיירים.

27. עוד ובנוסף, אפנה לפרוטוקול האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 13.7.15, הוגש וסומן נ/10. בה נכחו גם תובעים מס' 2-4. על סדר יומה של האסיפה עמד נושא הקמת המעלית הפנימית. מפרוטוקול האסיפה עולה כי נושא הצרת חדר המדרגות וכפועל יוצא הקושי בשינוע חפצים דרך חדר המדרגות עלה בישיבה והובהר לבעלי הדירות כי ניתן לפתור קושי זה באמצעות שינוע חפצים בעזרת מנוף חיצוני. עוד נדונו בישיבה המידות המשווערות של המעלית וההיתכנות להכניס למעלית כיסא גלגלים.

28. על אף שבמהלך הישיבה האמורה נדונו, כאמור, הקשיים הכרוכים בהקמתה של המעלית בחדר המדרגות חתמו תובעים מס' 2-4 בתחילת חודש מרץ 2016 על הסכמתם להקמתה. ודוקו-כ-8



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/671/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חודשים לאחר שנדונו באסיפה הכללית אותם קשיים שהיו גלויים וידועים ושבעטיים מבקשים כיום תובעים אלו לחזור בהם מהסכמתם, חתמו התובעים על מסמך הבקשה להקמת אותה המעלית. לאור קיומה של האסיפה האמורה ניתן להסיק מעצם חתימתם כמסכימים כי חתימה זו נעשתה מדעת ולאחר שלא נעלם מעיניהם כי יהיה במעלית המתוכננת כדי לצמצם את רוחב המדרגות הקיימות באופן שיכול ויחייב שינוע חפצים גדולים לבית באמצעות מנוף.

29. בעדותה אישרה תובעת מס' 4 את העובדה שבאסיפה הכללית נידונו העניינים המפורטים בפרוטוקול נ/10, לרבות את העובדה שדובר על כך שחדר המדרגות יוצר לרוחב של 80 ס"מ, ראו עדותה בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 29-33.

30. סיכום עדותה של תובעת מס' 4 מעלה כי הפגיעות הנטענות על ידה, למעט הבעיה של הלכלוך שייגרם מהעבודות, ניתנות לפיצוי כספי, ראו עדותה שורות 40-45.

31. מתצהירו של תובע מס' 2 עולה כי חתם בתחילת חודש מרץ 2016 הסכמה לבניית המעלית. בתצהירו אין נתונים לגבי מועד ביטול הסכמתו. לתצהירו צורף מכתב התנגדות מופנה לעיריית חיפה, המחלקה לרישוי ובנייה, נושא תאריך 10.7.16. מעדותו של העד התרשמתי כי העד אינו מצוי בפרטים, כי תצהירו נערך ע"י אחר וללא שווידא כי הנתונים המפורטים בו אכן תואמים את נתוני השטח, ראו עדותו בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 8-31.

32. לאור הנתונים המפורטים לעיל, ולאחר שהתרשמתי כי הסכמתם של תובעים אלו ניתנה מדעת ולאחר שהנושא נדון ממושכות, וכי הכוונה לבנות מעלית פנימית עלתה במועדים שונים אשר בסיכומם נתנו תובעים אלו הסכמתם להקמתה, לטעמי היה בכך כדי ליצור ציפייה אצל הנתבעים, אשר גרמה להם להסתמכות ולהוצאת כספים רבים לתכנון המעלית ולשנוי מצבם לרעה. בשל אלו לא מצאתי לאפשר לתובעים מס' 2-4 לחזור בהם מהסכמתם.

33. הנה כי כן, ומשלא מצאתי לקבל את החזרה של תובעים אלו מהסכמתם, נתונה לנתבעים הסכמה ברוב הדרוש.

34. תנאי נוסף להקמתה של מעלית כאמור בסעיף 59 ו' לחוק המקרקעין הוא שלא יהיה בהתקנתה כדי לגרום פגיעה מהותית לדירות האחרות בבית, ראו סעיף 59 ו' (א) (2).

האם הוכחה פגיעה מהותית?

35. אבחן להלן את נימוקי ההתנגדות שהעלו התובעים.

המעלית לא תגיע לפתחיהם של כל הדירות בבית-

36. היות והבית מושא ההליך בנוי בחצאי קומות, לא ניתן להקים בו מעלית אחת אשר תגיע לכל הדירות בבית. מחומר הראיות עלה כי במסגרת יוזמה קודמת להקמת מעלית בבית תוכננה מעלית חיצונית שהייתה אמורה לשמש 1/4 מבעלי הדירות בבית בלבד. מתכנני מעלית זו לא הצליחו לגייס הסכמות ברוב הדרוש להקמתה.

37. בשל נתוני הבית התרשמתי כי לא ניתן להקים בו מעלית אחרת אשר תיתן מענה טוב יותר להגעה לכל הדירות בבית, וכי החלופות האפשריות הן: הקמת 4 מעליות, אשר כל אחת מהן תשרת 4 בעלי דירות בלבד (יוזמה שכאמור לא צלחה), או הקמת המעלית מושא ההליך אשר תגיע לקומה של חלק מדירות הבית ותגיע מרחק של חצי קומה מיתר הדירות בבית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/671/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

38. לדידי, השימוש במעלית ייטיב באופן משמעותי גם עם בעלי הדירות שהמעלית אינה מגיעה עד פתח דירותיהם, אשר יידרשו לעלות או לרדת חצי קומה, שכן, לא הרי עליה/ירידה של חצי קומה ברגל מהמעלית ואליה ל- עליה/ירידה רגלית של מספר קומות.

הצרת רוחב חדר המדרגות-

39. תובע מס' 11 העלה בעדותו חשש לפיו לא ניתן יהיה לפנות אותו באמצעות מד"א אם יוצר חדר המדרגות. במענה הגישו הנתבעים מכתב תשובה של מד"א ממנו עולה כי רוחב כיסא פינוי הוא 47 ס"מ, הוגש וסומן 1/1. אני סבורה כי יש במכתב זה כדי להפיג חשש זה.

40. תובע מס' 13, שהוא "הרוח החיה" מאחורי תביעה זו, העיד כי רוחב חדר המדרגות בין חיפויי השיש על הקירות הוא 2.42 מ', ראו עדותו בעמ' 10 לפרוטוקול שורה 13.

41. מעדות האדריכל מתכנן המעלית, מר גרינברג, עלו הנתונים הבאים: רוחבה נטו של המעלית המתוכננת הוא 70 ס"מ ולאחר הקמתה רוחב חדר המדרגות לא יפחת מ-80 ס"מ. העד נשאל:

"מה התקן של רוחב המדרגות הצר ביותר בסנטימטר"

והשיב: "80" (ראו עדותו בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 4-5).

42. עוד העיד העד כי המעלית עוברת אישור של מכון התקנים ושל מכבי אש (עמ' 14 שורות 33-36).

43. העד הבהיר חוזר ובהבהר כי רוחב חדר המדרגות לא יפחת מ-80 סנטימטר:

"בכל מקרה 80 סנטימטר יישארו על יד פיר המעלית" (ראו עמ' 15 לפרוטוקול שורה 19).

ובהמשך נשאל העד:

"אז אם אני אגיד לך שהמרחק בין שיש לשיש הוא 2.42 ובמקומות מסוימים 2.40 האם זה עדיין עומד בתקן?"

והעד השיב בשורות 22-25:

"אני חוזר על מה שאמרתי לפני כן, גם אם אנחנו נעמוד לפי 2.40 שזה המינימום אנחנו עדיין נעמוד על מעלית נטו של 65, נטו תא המעלית ו-82 פיר המעלית שזה תקני ובסדר. אני יכול לגשת איתך למקומות שעשיתי מעליות כאלה. אז גם אם דרוש צמצום למרות שעשו סיור מטעם העירייה 80 הסנטימטרים בחדר המדרגות ישמרו לכם."

44. עדות מר גרינברג לעניין תקן מינימאלי של רוחב חדר מדרגות ושל מידות מעלית ולעניין המעלית שתיבנה לא הופרכה או נסתרה והייתה אמינה עליי. בנוסף המציאו הנתבעים אישור של הרשות הארצית לכבאות והצלה למעלית המאשר את המעלית מושא ההליך, הוגש וסומן 5/5.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/671/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

45. הנה כי כן, התרשמתי כי ניתן להקים בחדר המדרגות של הבית מעלית תקנית, ובה בעת להותיר רוחב מדרגות תקני שלא יפחת מ-80 ס"מ נטו, וכי נתונים אלו, מאפשרים נגישות בטוחה וסבירה לדירות הבית.

46. לאור זאת, אין בהצרת חדר המדרגות, בתנאים כפי שיפורטו להלן, כדי פגיעה מהותית בבעלי הדירות בבית.

הגבלה בשינוע חפצים גדולים דרך חדר המדרגות-

47. מעדות התובעים עלה כי הצרת חדר המדרגות תמנע מהם העברת חפצים גדולים דרכו, במיוחד בשל הקטנת רדיוס הסיבוב. עוד עלה מעדותם כי דירותיהם מסורגות ולכן נמנעת אפשרות הכנסת חפצים באמצעות מנוף ללא פירוק והרכבה מחדש בכל פעם של הסורגים.

48. הנתבעים טענו כי ניתן על נקלה לפתור קושי זה ע"י הובלת החפצים באמצעות מנוף. הנתבעים אף טרחו והמציאו מסמך המעיד על כך כי תוספת עלות על הובלה עם מנוף נעה בין 250 ל-400 ש"ח בלבד.

49. אכן התרשמתי כי הצרת חדר המדרגות תמנע העברה ושינוע של חפצים גדולים דרכו, מה שאכן יגרום לפגיעה מסוימת בבעלי הדירות בבית, ואולם, שינוע חפצים גדולים לדירות אינו אירוע המתרחש חדשות לבקרים, ולטעמי מדובר בפגיעה זניחה יחסית שאינה עולה כדי "פגיעה מהותית" כאמור בס"ק 2 לסעיף 59 ו' (א).

50. בעידן הנוכחי בו קיימת אפשרות להחליף סורגים קיימים בסורגים נפתחים, ולשנע חפצים בנוחות יחסית באמצעות מנוף ישירות לדירות ומהן הרי שמדובר בפגיעה הניתנת לפיצוי כספי, ובמסגרת הסמכות שניתנה לי בסעיף 59 ו' (ד) (2) להורות על שינוי, התניית תנאים או פיצוי כספי בדעתי לאשר את הקמת המעלית תוך פיצוי התובעים בגין האמור.

51. לאור האמור מוצאת אני לקבוע כי ניתן להתקין את המעלית במבנה.

סוף דבר-

52. מוצאת אני לאשר התקנתה של המעלית בכפוף לתנאים שלהלן:

א. המעלית תוקם באופן שרוחב חדר המדרגות בכל קומה וקומה לא יפחת מ-80 ס"מ נטו בין מעקה לקיר.

ב. ככל שיהיה נדרש לפרק את השיש המחפה את הקירות, כולו או מקצתו, על מנת לשקע אותו או בשל העובדה שניזוק במסגרת העבודות, יותקן תחתיו חיפוי דומה בטיבו בכל הקומות. ככל שלא ימצא חיפוי זהה כאמור יוחלף החיפוי בכל הקומות לחיפוי מאותו סוג על ידי ועל חשבון מקימי המעלית.

ג. בהתאם להוראת סעיף 59 ו' (ב)(1), בעלי הדירות **המחליטים** על התקנת המעלית יישאו **בהוצאות התקנתה**, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם יישאו בהוצאות כאמור.

ד. בהתאם להוראת סעיף 59 ו' (א)(3), בעלי הדירות בקומה הראשונה לא יישאו **בהוצאות התקנתה** של המעלית אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/671/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ה. על אף האמור בסעיף 159 ו' (4), תחולק עלות **ההחזקה וההפעלה** של המעלית בין כל בעלי הדירות בבית, בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות הנושאות בתשלום הרלבנטי, כאשר דירות אשר אינן מצויות במפלס המעלית (אלא מצויות חצי קומה מעל או מתחת) תשלמנה שיעור מופחת בעבור ההחזקה וההפעלה, בגובה 80% מהשיעור שהייתה הדירה צריכה לשלם בהתאם ליחס שטחי הרצפות. שיעור ההנחה מבטא הן את הפגיעה שתיגרם להם מהצורך בהחלפת/התאמת סורג כלשהו בדירתם לסורג נפתח ומהצורך בשינוע באמצעות מנוף, ככל שיידרש, והן את ההנאה המופחתת הקיימת להם מכך שהמעלית אינה מגיעה עד למפלס הדירה.

53. בנסיבות תיק זה לא מצאתי לחייב את התובעים בהוצאות ההליך.

יישלח לצדדים.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ו' באדר תשע"ז (2.4.17)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין